

1518707-68.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... de São Paulo, especializada em tráfico ilícito de entorpecentes e crimes correlatos, explicando que as munições eram transportadas dentro da cidade de São Paulo por Luís Felipe, com intuito de ludibriar a polícia, dizendo que iria à algum estande, por ser atirador desportivo, sendo que, após a venda, realizaria um boletim de ocorrência noticiando o furto ou roubo das munições.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às17h00min

Processo Digital 1518707-68.2022.8.26.0228 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518707-68.2022.8.26.0228

Controle: 2022/001811

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Sergio Murilo Araujo Pereira e Luis Felipe de Araujo Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

LUÍS FELIPE DE ARAÚJO PEREIRA e SÉRGIO MURILO ARAUJO PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados por incursos nas penas do artigo 2º, caput, c.c. o §2º, da Lei 12.850/2013, e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, praticados na forma do artigo 69 do Código Penal (Sérgio Murilo), e artigo 2º, caput, c.c. §2º, da Lei 12.850/2013, artigo 14 e artigo 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, praticados na forma do artigo 69, do Código Penal (Luís Felipe), porque, no dia 18 de agosto de 2022, bem como em datas anteriores, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa armada, porque, no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 17h, nas proximidades do Km. 16 da Rodovia Anhanguera, neste Município e Comarca de Osasco-SP, Sérgio Murilo transportava e mantinha sob sua guarda, acessório e munições de uso restrito, consistentes em setecentos cartuchos íntegros de munição para fuzil .556 e um colete balístico com numeração 0C0016407.0001, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, na mesma data e horário, nas proximidades da Rua Arinos, 948, neste Município e Comarca de Osasco-SP, Luís Felipe portava uma arma de fogo de uso permitido, a saber, uma pistola 9mm, Taurus, com numeração ABH789636, com 41 cartuchos íntegros, bem como recebeu acessório e munições de uso

restrito, consistentes em setecentos cartuchos íntegros de munição para fuzil .556, e um colete balístico com numeração 0C0016407.0001, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, por ocasião do ocorrido, e em datas anteriores, os acusados integraram organização criminosa armada, de atuação dentro e fora dos presídios nacionais, sendo responsáveis pelo fornecimento de armas, munições e demais acessórios à facção criminosa.

Para tanto, utilizavam-se de Certificado de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador - C.A.C., de Certificado de Registro de Arma de Fogo e de Guia de Tráfego válida para tentarem ludibriar eventual abordagem e fiscalização, forjando o porte e transporte entre residência e estande de treinamento e/ou competição para, na verdade, fornecerem ilicitamente armas, munições e acessórios à organização criminosa.

Após o fornecimento, era realizada uma falsa comunicação de crime, elaborando-se boletim de ocorrência para noticiar delito de roubo ou furto das armas, munições e acessórios, que os acusados sabiam inexistentes, de modo a tentar encobrir a conduta criminosa.

Nesse sentido, investigações policiais foram encetadas visando debelar tais condutas delituosas, restando frutíferas em obter informação de um veículo Toyota Hilux, que estaria transportando pela Rodovia Anhanguera armas de fogo e munições para facção criminosa.

Desta feita, em diligência pela aludida rodovia, policiais civis avistaram o veículo Toyota Hilux sendo acompanhado por um automóvel Ford Ka.

Após o acompanhamento, os policiais avistaram ambos os veículos nas proximidades da Rua Arinos, 948, tendo Sérgio Murilo desembarcado do veículo Ford Ka com uma caixa e um objeto preto por cima, entregando tais objetos à Luís Felipe, que havia desembarcado da Toyota Hilux. Diante da movimentação suspeita, os agentes policiais procederam à abordagem.

Em revista pessoal, foi localizada na cintura de Luís Felipe uma pistola 9mm, municiada com 18 cartuchos. No bolso do denunciado também foi encontrado um carregador com 17 cartuchos 9mm. No interior da caixa entregue por Sérgio Murilo havia 14 caixas, com 50 unidades cada, de cartuchos íntegros de munição para fuzil .556. Sobre a caixa, estava o colete balístico acima mencionado. No interior da caminhonete ainda foram localizadas outras seis munições 9mm.

Questionados, informalmente, eles confirmaram a venda de armas, munições e acessórios à maior facção criminosa de São Paulo, especializada em tráfico ilícito de entorpecentes e crimes correlatos, explicando que as munições eram transportadas dentro da cidade de São Paulo por Luís Felipe, com intuito de ludibriar a polícia, dizendo que iria à algum estande, por ser atirador desportivo, sendo que, após a venda, realizaria um boletim de ocorrência noticiando o furto ou roubo das munições.

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2022 (fls. 185/188), sendo Sérgio Murilo e Luís Felipe citados pessoalmente (fls. 221/224). Sobreveio aos autos a resposta escrita (fls. 207/220) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 225/226).

Em instrução processual foram ouvidas testemunhas (fls. 323/326), prosseguindo-se com os interrogatórios (fls. 327/328).

Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 329/330).

Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Sérgio Murilo e Luís Felipe nos termos da denúncia (fls. 351/361).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, conforme artigo 386, incisos I, II, III e VII, do Código de Processo Penal (fls. 368/381).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

O Policial Civil Sérgio declinou que receberam denúncias anônimas verbais de que

entrega de armas e munições sairia do interior para a Capital, dando conta de que a transferência seria feita em uma Hilux prata. Utilizando-se do Detecta, os policiais civis tomaram conhecimento de que tal veículo passaria na Rodovia Anhanguera, fazendo campana. Em determinado momento notaram um automotor com as mesmas características, sendo acompanhado por um Ford Ka. Realizado acompanhamento, verificaram que ambos os veículos pararam em uma rua escura. Observaram quando eles desembarcaram dos veículos, sendo que o ocupante do Ford Ka entregou uma caixa para o ocupante da Hilux. Decidiram pela abordagem. Em revista pessoal, com o ocupante da Hilux havia uma arma de fogo 9mm na cintura e um carregador no bolso. Na caixa havia cerca de setecentas munições de fuzil e um colete balístico por cima. Fizeram, então, a revista dos automotores, onde foram encontrados documentos de C.A.C. Indagados, afirmaram que eram C.A.C. e iriam fazer tiro esportivo. No entanto, não souberam informar em qual stand, nem acerca das armas referentes às munições encontradas. Informalmente, confessaram a venda de armas e munições ao P.C.C. (fls. 323).

O Policial Civil Renato fez declarações no mesmo sentido (fls. 324).

Não se caracterizaram os delitos previstos pelo artigo 14 e artigo 16, caput, ambos da Lei 10.826/03. Ora, o C.A.C., para as armas e munições, devidamente emitido pelo Exército Brasileiro, foi apresentado.

A tese de que os armamentos se destinariam ao P.C.C. não elide a circunstância objetiva de que Sérgio Murilo e Luís Felipe tinham autorização para transportar e guardar os armamentos, munições e acessórios que com eles foram encontrados. Soma-se que o destino diverso não foi provado, em Juízo, sob o crivo do contraditório, tratando-se de informação anônima e confissão informal, que não se repetiu sequer na fase inquisitorial.

E, ainda que houvesse a destinação ilícita, a conduta deles, de guardar e transportar os armamentos não é ilícita. Havendo crime, certamente é outro, que não aquele previsto pelo artigo 14 ou artigo 16, ambos da Lei 10.826/03.

Quanto ao delito do artigo 2º, caput, c.c. o §2º, da Lei 12.850/2013, não restou configurado. O artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/03 determina que se considera organização criminosa a associação quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional. Neste caso não restou demonstrada a associação de quatro ou mais pessoas, não havendo demonstração de vínculo associativo, ainda que informal, entre Sérgio Murilo e Luís Felipe e mais quem quer que seja e nem que houve a prática de infrações penais, também qualquer seja.

Pelas provas não é possível concluir que Sérgio Murilo e Luís Felipe cometerem qualquer ato ilícito.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ABSOLVO LUÍS FELIPE DE ARAÚJO PEREIRA e SÉRGIO MURILO ARAUJO PEREIRA, qualificados nos autos, da imputação do artigo 2º, caput, c.c. o §2º, da Lei 12.850/2013, e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, praticados na forma do artigo 69 do Código Penal (Sérgio Murilo), e artigo 2º, caput, c.c. §2º, da Lei 12.850/2013, artigo 14 e artigo 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, praticados na forma do artigo 69, do Código Penal (Luís Felipe).
P.I.C

Osasco, 19 de dezembro de 2022.